

ลดภาระด้านการบริหาร การจัดหา และบุคลากรที่ใช้ในการจัดหาก็ตาม แต่เมื่อทั้ง ๖ โครงการดังกล่าว ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นรายโครงการแยกออกจากกันอยู่แล้ว และลักษณะของงานก็เป็นงานก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ๖ แห่ง มิได้ก่อสร้างในที่แห่งเดียวกัน อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการทั้ง ๖ แห่งนี้ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไร อันจะทำให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายเดียว ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดเฉพาะผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างที่มีความสามารถเฉพาะแต่อย่างใด ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองจึงชอบที่จะกำหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถเสนอราคาก่อสร้างเฉพาะโครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการได้ หรือจะเสนอราคาค่าก่อสร้างทั้ง ๖ โครงการก็ได้ รวมทั้งควรกำหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของประกวดราคาแยกเป็นแต่ละโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาค่าก่อสร้างแยกเป็นแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยสามารถเข้าเสนอราคาในแต่ละโครงการได้ การที่หน่วยงานทางปกครองประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ แห่งรวมกัน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างในสัญญาเดียว และการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณาดัดสินด้วยราคารวม อันมีผลทำให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถเสนอราคาได้ จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เกิดความจำเป็นแก่การจ้างก่อสร้างโครงการพิพาทที่เป็นเพียงงานก่อสร้างทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังกรณีจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖ แห่ง โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ว่าต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้าง มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้าง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว และกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาว่าเป็นการพิจารณาดัดสินด้วยราคารวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งได้ซื้อแบบประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าวเห็นว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกีดกันผู้มีอาชีพ

รับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อย เพราะเป็นการรวมโครงการหลายโครงการมาไว้ในโครงการเดียว ทำให้ราคากลางของงานก่อสร้างมีจำนวนเงินสูงกว่าห้าล้านบาท และการกำหนดให้มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว ทำให้ผู้ฟ้องคดีและผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยอื่น ๆ ไม่อาจเข้าร่วมเสนอราคาได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกวดราคาที่พิพาท รวมทั้งข้อกำหนดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาประกาศประกวดราคาจ้างที่พิพาทแล้ว เห็นได้ว่า ประกาศดังกล่าวได้แบ่งบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างออกเป็น ๒ ประเภท ตามสภาพและผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมา กล่าวคือ นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างที่มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว ผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ ประเภทหนึ่ง กับบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างอื่น อีกประเภทหนึ่ง และปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างแต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน โดยบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างประเภทแรกมีสิทธิเสนอราคาจ้างโครงการที่พิพาท ส่วนบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างอื่นไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคาจ้างดังกล่าว แต่การปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างแตกต่างกันเช่นว่านี้ จะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามอำเภอใจ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเท่านั้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการที่พิพาททั้ง ๖ โครงการ เป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จึงได้ประกาศประกวดราคาเพื่อประมูลจ้างโครงการดังกล่าวทั้ง ๖ แห่ง รวมกันในราคากลาง ๕,๒๕๔,๗๕๕ บาท ซึ่งแม้การรวมโครงการดังกล่าวไว้ด้วยกันทั้ง ๖ โครงการ ก็เพื่อให้มีราคากลางสูงกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันส่งผลให้วิธีการจ้างเปลี่ยนจากวิธีสอบราคาจ้างมาเป็นวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการจัดหาพัสดุที่มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันดียิ่งกว่าวิธีสอบราคาก็ตาม อีกทั้ง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเรื่องผลงานการก่อสร้าง ส่วนราชการสามารถกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณตามที่หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพ) ๑๓๐๕/ว๗๙๑๔ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดี



กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า จะต้องเป็นผู้มีผลงานการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ก็เพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาที่เคยทำงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มาแล้ว อันเป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่าผู้เสนอราคายาวนั้นมีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานก่อสร้างที่ประมูลจ้างในครั้งนี้ได้เป็นผลสำเร็จ แต่เมื่อปรากฏว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างตามโครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๖ โครงการ กรณีย่อมต้องถือว่าเงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการที่พิพาทแต่ละโครงการข้างต้น มีงบประมาณแยกออกจากกันอยู่แล้ว และการก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการก็อยู่ในพื้นที่คนละพื้นที่กัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาความตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กwp) ๑๓๐๔/๔๑๐๔ เรื่อง ขอรื้อหรือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนในการออกประกาศประกวดราคา ที่พิพาทแล้วปรากฏว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาไว้ว่า แม้ส่วนราชการชอบที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารหลายแห่งรวมกันในครั้งเดียวได้ เพื่อประโยชน์ในเรื่องการลดภาระด้านการบริหารจัดการ และบุคลากรที่ใช้ในการจัดหาก็ตาม แต่ส่วนราชการก็ชอบที่จะกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถที่จะเสนอราคาค่าก่อสร้างเฉพาะแห่งหนึ่งแห่งใด หรือจะเสนอราคาค่าก่อสร้างรวมทุกแห่งก็ได้ รวมทั้งกำหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของประกวดราคาแยกเป็นแต่ละแห่ง และยังสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการพิจารณาราคาว่า ส่วนราชการจะพิจารณาราคาค่าก่อสร้างแยกเป็นแต่ละแห่งได้อีกด้วย ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการอ้างการตอบข้อหารือของ กwp. เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ในการประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งดำเนินการจัดจ้างในช่วงเวลาเดียวกันกับประกาศประกวดราคาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ก็ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาสามารถแยกยื่นแยกพิจารณาเป็นรายโครงการได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ชอบที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ โครงการ รวมกันในครั้งเดียวได้โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในเรื่องการลดภาระด้านการบริหาร การจัดหาและบุคลากรที่ใช้ในการจัดหาได้ก็ตาม แต่เมื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ โครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นรายโครงการแยกออกจากกันอยู่แล้ว และลักษณะของงานก่อสร้างก็เป็นงานก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ๖ แห่ง มิได้ก่อสร้างในที่แห่งเดียวกัน อีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ แห่ง มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

อย่างไร อันจะทำให้เห็นได้ชัดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายเดียว และไม่ปรากฏความจำเป็นที่จะต้องจำกัดเฉพาะผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างที่มีความสามารถเฉพาะแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จึงชอบที่จะกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถเสนอราคาก่อสร้างเฉพาะโครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการได้ หรือจะเสนอราคาก่อสร้างทั้ง ๖ โครงการก็ได้ รวมทั้งกำหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของประกวดราคาแยกเป็นแต่ละโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการพิจารณาราคาว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จะพิจารณาราคาก่อสร้างแยกเป็นแต่ละโครงการตามแนวทางที่ กวพ. ได้ตอบข้อหารือผู้ว่าราชการจังหวัดตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๔/๔๑๐๔๙ เพื่อให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยสามารถเข้าเสนอราคาในแต่ละโครงการได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาและกำหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนสิทธิในการพิจารณาราคาอันทำให้เกิดข้อพิพาทข้างต้น จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เกิดความจำเป็นแก่การจ้างก่อสร้างโครงการที่พิพาทที่เป็นเพียงงานก่อสร้างทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง อันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างโดยไม่เป็นธรรม กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาพิพาทและเพิกถอนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๙)

๑.๖ การจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน

เมื่อในการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ได้กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแตกต่างจากราษฎรรายอื่นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานเดียวกัน โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีคณะกรรมการได้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดเพียงปัจจัยเดียว และจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีในหน่วยราคาต่ำสุด แต่สำหรับราษฎรรายอื่นนอกจากคณะกรรมการฯ จะกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดังกล่าวแล้ว ยังคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้น อีกหลายประการ ทั้งที่หลายปัจจัยก็ดำรงอยู่แล้วในเวลาที่มีการกำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรรายอื่น



ดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดในหน่วยราคาต่ำสุดถึงร้อยละ ๕๐ การกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ของคณะกรรมการฯ ข้างต้นจึงมีลักษณะเป็นการกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปในทางที่เป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดี หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์อันควรสมควรได้ อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐอ้างว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ดังกล่าวไปแล้ว จึงไม่อาจจ่ายเงินค่าชดเชยหรือค่าทดแทนในลักษณะซ้ำซ้อนหรือย้อนหลังได้อีก ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ นั้น หากมติคณะรัฐมนตรีมีนัยตามที่หน่วยงานของรัฐกล่าวอ้างจริง ก็ไม่อาจลบล้างหลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอันเป็นหลักที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๒ แปลงตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก) ตำบลตะเคียนราม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมา กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านที่ดินทำกินของราษฎรในตำบลตะเคียนราม ตำบลโคกตาล และตำบลห้วยดีกู่ รวมถึงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ทั้งสองแปลงด้วยคิดเป็นเนื้อที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการดำเนินการจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตโครงการดังกล่าวตัดผ่านที่ดิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรรมเป็นหลัก ในอัตราร้อยละ ๗๕ หรือร้อยละ ๘๐ หรือร้อยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ และมีมติให้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ ตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม และตำบลห้วยดีกู่ ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหน่วยราคาต่ำสุดในอัตราร้อยละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑๕,๗๖๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีและราษฎรรายอื่นที่ได้รับเงินไปแล้วทราบดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎร

ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อในการจ่ายเงินครั้งแรกและยังไม่ได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงได้ร้องเรียนต่อนายอำเภอภูสิงห์ ต่อมา นายอำเภอภูสิงห์ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมาชี้แจงกับราษฎรเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงและรับปากกับผู้ฟ้องคดีรวมทั้งราษฎรรายอื่นว่า หากราษฎรในเขตตำบลห้วยตึกขุและราษฎรในเขตตำบลตะเคียนรามที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อการจ่ายเงินงวดแรกได้รับการจ่ายเงินในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ราษฎรจาก ๒ ตำบลที่ได้รับเงินไปแล้วอีกจนครบไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เช่นกัน แต่ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้ทราบจากการประกาศทางหอกระจายข่าวของผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ส่วนที่เหลือให้แก่ราษฎรอีก เนื่องจากราษฎรได้ลงชื่อรับเงินค่าทดแทนที่ดินในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท ไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ มีมติให้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำห้วยตึกขุตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม และตำบลห้วยตึกขุ ในเขตอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับในหน่วยราคาต่ำสุดเป็นหลัก และกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับในหน่วยราคาต่ำสุด กรณีถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในหน่วยราคาต่ำสุดมีอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท แต่ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยตึกขุที่เพิ่งจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในหน่วยราคาต่ำสุดมีอัตราราคาไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าที่กำหนดและจ่ายให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาลและตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยตึกขุที่เพิ่งจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ จึงยังไม่ใช่เหตุ



ที่ทำให้ถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ในการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ ได้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ในหน่วยราคาค่ำสุด คือ ไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท แต่เพียงปัจจัยเดียว แต่ต่อมาในการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยด็กชุมที่เพิ่งจะมีการสำรวจทรัพย์สินแล้วเสร็จ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ ไม่ได้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่จะจ่าย โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดแต่เพียงปัจจัยเดียว หากแต่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นนอกเหนือจากนี้อีก ๘ ประการด้วยกัน อันได้แก่ ๑. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะอุดมสมบูรณ์ ไกลแหล่งน้ำ สามารถทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี ๒. สภาพเศรษฐกิจ การขายข้าวได้ราคาสูงมาก ๓. สภาพพื้นที่อยู่ใกล้เขตชุมชน มีเส้นทางรถยนต์เข้าออกได้ สามารถใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก ๔. ราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงมีการซื้อขายไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท ๕. ผู้ถูกฟ้องคดีเคยจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้โครงการอื่น ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ในราคาที่สูงกว่าที่กำหนด ๖. เจ้าของที่ดินเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม และหากได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปแล้ว ก็ต้องใช้เงินส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่าย ไม่สามารถหาซื้อที่ดินในสภาพเดียวกันมาทดแทนได้ สมควรให้ความช่วยเหลือ ๗. หากต้องการจุดก่อสร้างใหม่ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เทียบกับการกำหนดราคาไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และหากการก่อสร้างยืดเยื้อออกไป จะทำให้ราษฎรเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และ ๘. การก่อสร้างคลองฝั่งซ้าย (ที่มีปัญหาที่ดิน) มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากต้องส่งน้ำให้ศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งที่ปัจจัยทั้ง ๘ ประการเหล่านั้น บางปัจจัยก็ดำรงอยู่แล้วในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แล้วกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) และจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยด็กชุมที่เพิ่งจะมีการสำรวจทรัพย์สินแล้วเสร็จ ในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท มากกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนด และจ่ายเงินให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) เหล่านี้ถึงร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในหน่วยราคาค่ำสุด กรณีจึงเห็นได้ว่าการกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ เป็นการกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปในทางที่เป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดี หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) เพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐) ในหน่วยราคาต่ำสุดอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่พึงจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๒๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตชลประทานจำนวนเนื้อที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๖๔๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วจำนวน ๑๕,๗๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะต้องจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีก ๗,๘๘๐ บาท โดยไม่อาจอ้างว่าเมื่อผู้ฟ้องคดียินยอมรับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท ไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนในลักษณะซ้ำซ้อนหรือย้อนหลังได้อีกตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ เนื่องจากหากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีนัยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง ก็ไม่อาจลบล้างหลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอันเป็นหลักรัฐธรรมนูญได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๗,๘๘๐ บาท ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๖/๒๕๕๕)

๑.๗ การดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แม้การดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทานเพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันบรรเทาอุทกภัยอำเภอลาดใหญ่ จะมีได้มีการรุดล้ำเข้าไปในที่ดินของประชาชน อันไม่อาจถือเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่กรมชลประทานจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดก็ตาม แต่เมื่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีการปิดคลองชลประทานเดิมและสูบน้ำออกเพื่อเทคอนกรีต ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสวนทุเรียนของประชาชนที่เคยได้รับน้ำจากคลองชลประทานเดิมมาตลอด ๓๐ ปี ต้องขาดน้ำ และทำให้น้ำในบ่อน้ำตื้นในสวนของประชาชนแห้งขอด แม้ภายหลังการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยข้างต้น จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม แต่การให้ประชาชนบางกลุ่มซึ่งมีอาชีพทำสวนทุเรียน



ต้องรับภาระความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว จากการที่ต้นทุเรียนตายหมดทั้งสวน ทำให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ย่อมไม่เป็นธรรม กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดกับประชาชนดังกล่าว อันเป็นความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานของรัฐด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นเจ้าของสวนทุเรียนตั้งอยู่ในตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๖๐ ต้น อายุประมาณ ๒๘ ปี ฟ้องว่า ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำการขุดขยายคลองชลประทานซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดประมาณ ๑๐ เมตร เพื่อก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการปิดคลองชลประทานเดิมเพื่อเทคอนกรีตพื้นและผนัง ทำให้ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดขาดน้ำ และการขุดขยายคลองชลประทานเดิมให้กว้างและลึกขึ้น ทำให้บ่อน้ำดินในสวนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดแห้งขอด ส่งผลให้ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตายในที่สุด ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อขอให้ตรวจสอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว แต่ในท้ายที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่าไม่มีกฎหมายและระเบียบใดเปิดช่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ โดยการจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑^๔ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

^{๑๔} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ โดยการจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข หรือการอุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการขุดขยายคลองชลประทานซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ประมาณ ๑๐ เมตร จากเดิม ที่มีความกว้างขนาด ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ขยายเป็นคลองระบายน้ำ ขนาดใหญ่กว้าง ๓๐ เมตร ลึก ๗ เมตร โดยมีได้มีการรูก้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด แต่อย่างใด จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และแม้ในระหว่างการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ทำการปิดคลองชลประทานเดิม และสูบน้ำออกเพื่อเทคอนกรีตพื้นและผนังคลองชลประทานใหม่ ก็ไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเช่นเดียวกัน การก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปด

อย่างไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการก่อสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดอ้างว่าในระหว่างการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการปิดคลองชลประทานเดิมและสูบน้ำออกเพื่อเทคอนกรีต ส่งผลให้สวนทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดที่เคยได้รับน้ำจากคลองชลประทานเดิมมาตลอด ๓๐ ปี ต้องขาดน้ำ และน้ำในบ่อน้ำตื้นในสวนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดแห้งขอด ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ ว่า เดิมสวนทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับน้ำจากคลองชลประทานเดิมที่อยู่ด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ซึ่งคลองชลประทานดังกล่าวมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และระดับน้ำในคลองสูงกว่าพื้นดินเพียงเล็กน้อย ทำให้สามารถผันน้ำจากคลอง

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปี ของกรมชลประทาน

(๓) จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมชลประทาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



ชลประทานเข้าสวนทุเรียนได้โดยง่าย แต่ต่อมา เมื่อมีการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยที่พิพาทโดยการขุดขยายคลองชลประทานเดิมให้ลึกและกว้างขึ้น และในระหว่างการก่อสร้างได้มีการปิดคลองชลประทานเดิมและสูบน้ำออกเพื่อเทคอนกรีตด้วย แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตายเพราะสาเหตุใด รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นตรงกันว่า ไม่สามารถพิสูจน์หาสาเหตุการตายของต้นทุเรียนในสวนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ ผู้ว่าการจังหวัดสงขลาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิสูจน์สาเหตุการตายของต้นทุเรียน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวตรวจสอบแล้วมีมติว่า ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตายเพราะขาดน้ำอันเนื่องมาจากการขุดขยายคลองชลประทานให้กว้างและลึกมาก ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ฝนตกน้อยทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงมีหนังสือขอให้สำนักงานก่อสร้าง ๑๑ สำนักโครงการขนาดใหญ่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว กรณีจึงรับฟังได้ว่า การที่ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตาย มีสาเหตุมาจากการปิดคลองชลประทานเดิมเพื่อก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนั้น แม้ภายหลังการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งแปดด้วยก็ตาม แต่การให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งมีอาชีพทำสวนทุเรียนต้องรับภาระความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว จากการที่ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตายหมดทั้งสิ้น ทำให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ และเป็นผลโดยตรงจากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่เป็นธรรม จึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีทั้งแปด อันเป็นความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจะอ้างว่าการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยที่พิพาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดขาดรายได้จากต้นทุเรียนซึ่งปกติให้ผลผลิตเฉลี่ยต้นละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อปี เป็นเวลา ๑๐ ปี ต้นทุเรียนจำนวน ๖๐ ต้น คิดเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุเรียนดังกล่าวเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด บางต้นสามารถทำรายได้ถึงปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท และบางปีสามารถให้ผลผลิตนอกฤดูด้วย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีหนังสือจากเกษตรอำเภอหาดใหญ่ยืนยันว่าต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมิใช่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อป้องกันเกิดอุทกภัย อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการประชุมของคณะทำงานพิสูจน์สาเหตุการตายของต้นทุเรียนว่า สาเหตุการตายของต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ฝนตกน้อย ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งเป็นเจ้าของสวนทุเรียนย่อมต้องพยายามหาแหล่งน้ำอื่น ๆ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่จะเกิดขึ้น

และแก้ปัญหาไม่ให้ต้นทุนเรียนต้องขาดน้ำตาย เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๑๙๘/๒๕๕๘)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

๓.๑ การออกข้อกำหนดในกฎกระทรวงห้ามมิให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเป็นผู้ใกล้ชิดและประνομข้อพิพาททางแพ่ง

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ยกเว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม ดังนั้น กรณีที่นายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งมีเจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงต้องใช้ในการปฏิบัติงานของรัฐ อันถือเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับจริยธรรม ออกกฎกระทรวงอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกำหนดห้ามมิให้เป็นผู้ใกล้ชิดและประνομข้อพิพาททางแพ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และพึงปฏิบัติหน้าที่โดยแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนคู่พิพาท อันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจ นายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวออกกฎกระทรวงข้างต้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๑/๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการใกล้ชิดและประνομ



ข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยข้อ ๔ ข. (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยห้ามเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากมาตรา ๖๑/๒ วรรคหกดังกล่าว มิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม ดังนั้น ข้อ ๔ ข. (๑) ของกฎกระทรวงที่พิพาท จึงออกโดยไม่มีอำนาจหรือเกินกรอบอำนาจของฝ่ายปกครอง ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อ ๔ ข. (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๖๑/๒^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานในกระบวนการยุติธรรมให้รวดเร็ว เป็นธรรม สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยให้บุคคลดังกล่าวเข้าเป็นคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ซึ่งการเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเป็นจริยธรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงต้องใช้ในการปฏิบัติงานของรัฐ บทบัญญัติมาตรา ๖๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

^{๑๕} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๖๑/๒ ในอำเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ให้นายอำเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝ่ายละหนึ่งคน และให้นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำจังหวัดหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

ฯลฯ

ฯลฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชี การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนคำตอบแทนของคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าว จึงเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับจริยธรรม ดังนั้น เมื่อบทบัญญัติที่ให้อำนาจในการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งฯ เป็นกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรม จึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๑^{๑๖} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ อันสามารถบัญญัติจำกัดสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการกำหนดให้บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เนื่องจากอาจทำให้เกิดการขัดแย้งกับประชาชนที่เป็นคู่พิพาทฝ่ายที่ถูกกล่าวหา ประกอบกับการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายนั้น เป็นเรื่องที่มีการกำหนดโดยปกติของกฎหมายทั่วไป เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และเหตุผลของกฎหมายแต่ละฉบับ โดยกฎหมายจำนวนมากก็ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางและไม่ต้องการให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั้น และเมื่อกรณีเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับทั่วไปกับทุกคน โดยเป็นการกำหนดลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมของการใช้อำนาจหน้าที่ จึงไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ

เมื่อปรากฏว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งฯ ที่พิพาท ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑/๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชี การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนคำตอบแทนของคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และบทบัญญัติข้อ ๔ ข. (๑)^{๑๗} ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กับบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่

^{๑๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๑ บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

^{๑๗} กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๔ ผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

ฯลฯ

ฯลฯ



รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีธรรมาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และต้องปฏิบัติหน้าที่โดยแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนคู่พิพาท หรือถูกกล่าวหาว่าประพฤติตนผิดจรรยาบรรณ มีอคติ หรือเลือกปฏิบัติต่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ด้วยความไม่เป็นธรรม เพื่อให้เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๖๑/๒ ในการปรับปรุงอำนาจในทางปกครองของอำเภอเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมบรรลุผล บทบัญญัติข้อ ๔ ข. (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นผู้ไต่สวามิภักดิ์ โดยห้ามเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จึงเป็นบทบัญญัติที่ออกโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๖๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑/๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั้นออกบทบัญญัติดังกล่าวได้ บทบัญญัติข้อ ๔ ข. (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท จึงเป็นกฎที่ออกโดยมีอำนาจไม่เกินกรอบอำนาจ และเป็นกฎที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗/๒๕๕๘)

๓.๒ การออกกฎกระทรวงบังคับใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่)

แม้กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ตาม แต่การที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีข้อกำหนดให้รถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับจะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรมการขนส่งทางบกจะไม่จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ทั้งที่สถานการณ์ในขณะที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับปรากฏว่า นอกจากจะมีรถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีรถยนต์บรรทุกขนส่งสินค้า ขนส่งคนโดยสารขนาดใหญ่ และรถยนต์ส่วนบุคคลที่เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอีกส่วนหนึ่งด้วย ทำให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอในการให้บริการแก่ผู้บริโภค ทั้งยังประสบปัญหาสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติมีจำนวนน้อย หากต้องให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างต้องเสียเวลาในการรอคอย

เข้ารับการให้บริการในสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติเป็นเวลานาน ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เช่ารถยนต์รับจ้างเป็นกะ ข้อกำหนดตามกฎหมายกระทรวงฉบับดังกล่าวจึงเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพรถยนต์รับจ้างเกินความจำเป็นแก่การดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่พิพาท อันขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเข้าข่ายมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดแก่ประชาชนเกินสมควร ข้อกำหนดตามกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้าง (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และสหกรณ์แท็กซี่อิสระ จำกัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยข้อ ๑๐ ของกฎหมายฉบับดังกล่าว กำหนดให้รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคนจดทะเบียนหลังจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเท่านั้น ไม่สามารถใช้ก๊าซ LPG ได้ เป็นเหตุให้มีรถแท็กซี่ใหม่ที่จะจดทะเบียนเพื่อทดแทนรถแท็กซี่เก่าที่กำลังจะหมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถจดทะเบียนได้ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คัน ประกอบกับในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานทางเลือกของผู้ใช้รถยนต์ในช่วงที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งทั้งในกลุ่มรถแท็กซี่ รถโดยสาร รถขนส่งขนาดใหญ่ รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหา ก๊าซขาดแคลน อีกทั้งสถานีบริการยังมีน้อย การเติมก๊าซแต่ละครั้งใช้เวลานาน เนื่องจากมีรถยนต์จำนวนมากที่มาใช้บริการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าในขณะที่รถยนต์แท็กซี่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากอยู่แล้ว ข้อ ๑๐ ของกฎหมายฉบับดังกล่าวยังทำให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น และเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นที่เหมาะสม เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อ ๑๐ ของกฎหมายฉบับพิพาทดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้กฎหมายว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ที่พิพาท จะมีเจตนารมณ์ดังที่ปรากฏในหมายเหตุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาทางด้าน



มลภาวะทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง สมควรที่จะกำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงหรือที่ใช้ร่วมกับ น้ำมันเชื้อเพลิง อันจะเป็นการช่วยให้มีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า แต่โดยที่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่กฎกระทรวงที่พิพาทนี้มีผลใช้บังคับ มีรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ร่วมกับ น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ ๑๗,๐๐๐ คัน นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์บรรทุกขนส่งสินค้า ขนส่งคนโดยสาร ขนาดใหญ่ และรถยนต์ส่วนบุคคลที่เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง ทำให้ ปริมาณก๊าซธรรมชาติมีไม่เพียงพอให้บริการแก่ผู้บริโภค และยังมีปัญหาสถานีให้บริการสำหรับ ก๊าซธรรมชาติมีน้อย ไม่มีความสมดุลกับจำนวนรถยนต์ที่เข้าใช้บริการ ประกอบกับผู้ฟ้องคดี ทั้งสองและผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง (รถแท็กซี่) ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้เช่ารถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) โดยเช่าเป็นกะ ซึ่งหนึ่งกะ หมายความว่า หนึ่งรอบจากช่วงเวลาหกนาฬิกาถึงเวลา สิบแปดนาฬิกา หรือจากช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกาถึงเวลาหกนาฬิกา จึงเห็นได้ว่า การประกอบอาชีพ ขับรถรับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่เข้ามาในกะหนึ่ง ๆ จะต้องแข่งขันกับเวลา หากผู้ประกอบอาชีพ ขับรถรับจ้าง (รถแท็กซี่) ดังกล่าว ต้องเสียเวลาในการรอคอยเข้ารับบริการในสถานี ให้บริการสำหรับก๊าซธรรมชาติเป็นเวลานานย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของตน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก็ได้ยอมรับในปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ดังเห็นได้จาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงเรื่องการบังคับใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบนโยบายของทางราชการ โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะนำ รถมาจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คือ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ NGV แต่ถ้ายังไม่มีความพร้อมก็สามารถชะลอการจดทะเบียนออกไปอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับบันทึก ถ้อยคำพยานในชั้นไต่สวนคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหมายและคำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำขอทุเลา ของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้เสนอขอแก้ไขข้อ ๑๐^{๔๔} ของกฎกระทรวง ฉบับพิพาทแล้ว โดยจะเลื่อนการบังคับใช้ออกไป จึงเห็นได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหรือ รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) พลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังที่กำหนดไว้ในหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงที่พิพาทนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องมี มาตรการต่าง ๆ รองรับกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น อาทิเช่น การจัดให้มีสถานบริการในจำนวน

^{๔๔} กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๐ รถยนต์รับจ้างต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงหรือ ที่ใช้ร่วมกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

รถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ จะมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงหรือที่ใช้ร่วมกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ก็ได้

ที่เหมาะสมมีความสมดุลกับผู้ให้บริการ มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ เป็นต้น แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือเจ้าของรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับที่พิพาทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็จะไม่จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือเจ้าของรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ทำให้สมาชิกของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หรือเจ้าของ หรือผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้าง (รถแท็กซี่) ไม่สามารถนำรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพตามปกติได้ กรณีจึงเห็นได้ว่าข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดให้ รถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด เป็นเชื้อเพลิงหรือที่ใช้ร่วมกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่พิพาทดังกล่าว เป็นกฎที่จำกัดสิทธิ และเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพรถยนต์รับจ้าง เกินความจำเป็นแก่การดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงที่พิพาท อันเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๙^{๑๙} และมาตรา ๔๓^{๒๐} ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้ในขณะที่มีการออกกฎกระทรวง ฉบับพิพาท และเข้าข่ายมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดแก่ ประชาชนเกินสมควรตามมาตรา ๙ ววรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับที่พิพาทดังกล่าว จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๙-๑๐/๒๕๕๘)

^{๑๙-๒๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญ แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณสุข โภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการค้าขายหรือจัด ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน



๓.๓ กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต

การต่อเติมที่อยู่อาศัยของประชาชนแม้จะเป็นสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรอง แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทกฎหมายเฉพาะ ดังนั้นเมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยจำกัดให้สามารถก่อสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารในบริเวณที่กำหนดได้เพียงบางชนิดหรือบางประเภท พร้อมทั้งจำกัดความสูงและระยะห่างของอาคารเอาไว้ ซึ่งมีเจตนารมณ์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และมีได้มีผลกระทบกระเทือนสาระสำคัญในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ในอาคาร คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงมิได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สามารถใช้บังคับได้ และเนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารเป็นการเฉพาะรายนอกเหนือจากที่กฎกระทรวงบัญญัติให้อำนาจไว้ การที่เจ้าของอาคารดัดแปลงต่อเติมอาคารให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎกระทรวงข้างต้นกำหนดห้ามไว้ และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องดำเนินการสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมนั้นตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยไม่อาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารบ้านแถว ๒ ชั้น ได้ต่อเติมอาคารดังกล่าวโดยก่อสร้างคอนกรีต ๒ ชั้น ในบริเวณด้านหลังบ้านติดเชื่อมกับตัวบ้านเดิม ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าผู้ฟ้องคดีต่อเติมอาคารรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของตน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนแล้วพบว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีมีการต่อเติมดัดแปลงเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาด ๔ x ๖ เมตร ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และสร้างชิดเขตที่ดินของผู้อื่น ไม่เหลือที่ว่างโดยรอบอาคาร และเป็นการต่อเติมภายหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า การดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารที่ต่อเติม และมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ในส่วนที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดี มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด มีใจความสรุปได้ว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการพิจารณาออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการพิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้นำข้อเท็จจริงและเหตุผลการประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ มาประกอบการพิจารณาด้วย และบทบัญญัติตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ที่กำหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารใด ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร เว้นแต่อาคารเดี่ยว ชั้นเดียวมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินเกินความจำเป็น ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้การต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัยของประชาชนจะเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรอง แต่การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ซึ่งในกรณีนี้คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อยู่อาศัยรายอื่นหรือของชุมชน หรือกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสาธารณสุขที่ดีหรือกรณีอื่น ๆ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้เท่าที่จำเป็น แต่จะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นการเจาะจง โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ เป็นบทกฎหมายที่เคารพสิทธิของบุคคลในเขตท้องที่ที่กำหนด โดยยกเว้นไม่ใช้บังคับต่อสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่มุ่งใช้บังคับต่อสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นใหม่ โดยจำกัดให้สามารถก่อสร้างอาคารในบริเวณ

